

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípio da Extraterritorialidade (art. 7º do CP)

Vamos lá, veja a diferença:

TERRITORIALIDADE : se o crime ocorreu no território brasileiro, mesmo que seja apenas um território ficto, aplicando-se, em regra, a lei brasileira.

EXTRATERRITORIALIDADE : o crime ocorreu fora do território brasileiro, porém, a lei penal brasileira ainda poderá ser aplicada, excepcionalmente.

A territorialidade você já sabe. Aplica-se a lei brasileira ao crimes ocorrido no Brasil.

Agora há casos em que a lei brasileira pode ser aplica em crimes **ocorridos FORA DO BRASIL**. É o princípio da extraterritorialidade.

Há três tipos de extraterritorialidade:

- **incondicionada** (*casos em que o agente será punido no Brasil, independente de julgamento no exterior*);
- **condicionada** (*casos em que a lei brasileira só vai ser aplicada se presente algumas condições do §2º, art. 7º*);
- **hipercondicionada** (*casos em que a lei brasileira só vai ser aplicada se presente algumas condições do §2º e do §3º, art. 7º*).

1. EXTRATERRITORIALIDADE INCONDICIONADA

Nesses casos, como o próprio nome já diz, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro, **SEM EXIGÊNCIA DE QUAISQUER CONDIÇÕES – INCONDICIONADA**.

Até mesmo se o agente for julgado e punido no exterior, poderá ser julgado segundo à lei brasileira:

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I - os crimes:

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

(...)

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro

CASOS/CRIMES:

- contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
- contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
- contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
- de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

CONDIÇÕES:

- NÃO HÁ – É **INCONDICIONAL**.

2. EXTRATERRITORIALIDADE CONDICIONADA

Nesses casos, como o próprio nome já diz, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro, **SE ATENDIDAS DETERMINADAS CONDIÇÕES – CONDICIONADA**.

Veja o que diz o Código Penal:

*Art. 7º - **Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:***

(...)

*II - **os crimes:***

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;

b) praticados por brasileiro;

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

(...)

*§ 2º - Nos casos do inciso II, **a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:***

a) entrar o agente no território nacional;

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

CASOS/CRIMES:

- que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
- praticados por brasileiro;
- praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados

CONDIÇÕES:

- entrar o agente no território nacional;
- ser o fato punível também no país em que foi praticado;
- estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;
- não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;
- não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

3. EXTRATERRITORIALIDADE HIPERCONDICIONADA

Nesses casos, como o próprio nome já diz, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro, **SE ATENDIDAS DETERMINADAS MAIS CONDIÇÕES – HIPERCONDICIONADA**.

Esse caso é definido no Código Penal, no parágrafo terceiro do artigo 7º:

*Art. 7º - **Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:***

(...)

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

- a) entrar o agente no território nacional;*
- b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;*
- c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;*
- d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;*
- e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.*

*§ 3º - **A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:***

- a) não foi pedida ou foi negada a extradição;***
- b) houve requisição do Ministro da Justiça.***

CASOS/CRIMES:

- **crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil**

HIPERCONDIÇÕES:

- entrar o agente no território nacional;
- ser o fato punível também no país em que foi praticado;
- estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;
- não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;
- não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.
- **não foi pedida ou foi negada a extradição;**

- houve requisição do Ministro da Justiça.

Extraterritorialidade (Lei Brasileira em crimes **praticados no exterior**)

INCONDICIONADA

Contra:

- Vida/liberdade Presidente
- Patrimônio Público
- APU (pessoa a seu serviço)
- Genocídio (brasileiro ou domiciliado)

CONDICIONADA

- Tratado/convenção
- Praticados por brasileiro
- Aeronaves/embarcações brasileiros privados não julgados lá fora.
- **Praticados por estrangeiro contra brasileiro (HIPERCONDICIONADA)**

Para finalizar vamos aprofundar.



Importante!

Há motivos para em tais casos a lei brasileira ser aplicada até mesmo se o crime ocorrer no exterior.

Existem princípios que determinam a extraterritorialidade.

Em outras palavras, se a regra geral é a aplicação do princípio da territorialidade, há exceções, e essas ressalvas tem amparo em outros princípios. Vamos ver isso de forma esquematizada:

PRINCÍPIO	FUNDAMENTO	CASOS	EXTRAterritorialidade
Defesa Real Proteção	Defende/Protege bens jurídicos de grande interesse nacional, como: vida e liberdade do Presidente da República; patrimônio e fé da Administração Pública; a administração pública como um todo.	*contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; *contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; *contra a administração pública, por quem está a seu serviço.	INCONDICIONADA Não há condições, são casos considerados tão importantes para o Brasil, que a extraterritorialidade é incondicionada.
Justiça Penal Universal	Os países acordam reprimir determinados crimes, visto que em geral são crimes de prejuízo universal.	*que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir	CONDICIONADA São casos que exigem o atendimento das seguintes condições :
Nacionalidade Ativa	Aplica-se a lei brasileira apenas pelo fato o auto de crime (sujeito ATIVO) ser brasileiro. Visa evitar a impunidade. Ora se o brasileiro não pode ser extraditado (mandado para fora do país), é justo pode puni-lo em razão de crime praticado no exterior.	*praticados por brasileiro;	*entrar o agente no território nacional; *ser o fato punível também no país em que foi praticado; *estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;
Representação Pavilhão Bandeira	Aplica-se a lei brasileira pelo fato do crime ser praticado em aeronave/embarcação brasileira PRIVADA/MERCANTE, quando praticado fora do Brasil e não for julgado. Evita-se também a impunidade.	*praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados	*não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; *não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

Nacionalidade Passiva	Aplica-se a lei brasileira apenas pelo fato da vítima (sujeito PASSIVO) do crime ser brasileiro. Visa evitar a impunidade de crime cometido contra nacional.	*crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil.	HIPERCONDICIONADA esse caso se exige: *o atendimento das condições da CONDICIONADA ; *não foi pedida ou foi negada a extradição; *houve requisição do Ministro da Justiça.
-----------------------	--	---	--

*** Existe divergência doutrinária quanto aos casos de extraterritorialidade em razão de genocídio praticado por brasileiro ou domiciliado, a doutrina oscila entre os seguintes princípios: defesa; justiça penal universal; nacionalidade ativa. De qualquer forma, esse caso é incondicionado.

Faça os exercícios.

É mais do que ESSENCIAL nesse tipo de aula.

Saudações.

PROFESSOR RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

LEI PENAL NO ESPAÇO - EXTRATERRITORIALIDADE

TERRITORIALIDADE: se o crime ocorreu no território brasileiro, mesmo que seja apenas um território ficto, aplicando-se, em regra, a lei brasileira.

EXTRATERRITORIALIDADE: o crime ocorreu fora do território brasileiro, porém, a lei penal brasileira ainda poderá ser aplicada, excepcionalmente. Há três tipos de extraterritorialidade:

- **incondicionada** (casos em que o agente será punido no Brasil, independente de julgamento no exterior);

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I - os crimes:

- a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;*
- b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;*
- c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;*
- d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;*
- (...)*

§ 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro

- **condicionada** (casos em que a lei brasileira só vai ser aplicada se presente algumas condições do **§2º**, art. 7º);

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:(...)

II - os crimes:

- a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;*
- b) praticados por brasileiro;*
- c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.*
- (...)*

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

- a) entrar o agente no território nacional;*
- b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;*
- c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;*
- d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;*
- e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.*

- **hipercondicionada** (casos em que a lei brasileira só vai ser aplicada se presente algumas condições do **§2º e do §3º**, art. 7º).

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

(...)

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

- a) entrar o agente no território nacional;*
- b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;*
- c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;*
- d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;*
- e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.*

§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

- a) não foi pedida ou foi negada a extradição;*
- b) houve requisição do Ministro da Justiça.*

PRINCÍPIO

FUNDAMENTO

CASOS

EXTRAterritorialidade

Defesa Real Proteção	Defende/Protege bens jurídicos de grande interesse nacional, como: vida e liberdade do Presidente da República; patrimônio e fé da Administração Pública; a administração pública como um todo.	*contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; *contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; *contra a administração pública, por quem está a seu serviço.	INCONDICIONADA Não há condições, são casos considerados tão importantes para o Brasil, que a extraterritorialidade é incondicionada.
Justiça Penal Universal	Os países acordam reprimir determinados crimes, visto que em geral são crimes de prejuízo universal.	*que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir	CONDICIONADA São casos que exigem o atendimento das seguintes condições : *entrar o agente no território nacional;
Nacionalidade Ativa	Aplica-se a lei brasileira apenas pelo fato o auto de crime (sujeito ATIVO) ser brasileiro. Visa evitar a impunidade. Ora se o brasileiro não pode ser extraditado (mandado para fora do país), é justo pode puni-lo em razão de crime praticado no exterior.	*praticados por brasileiro;	*ser o fato punível também no país em que foi praticado; *estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; *não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; *não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.
Representação Pavilhão Bandeira	Aplica-se a lei brasileira pelo fato do crime ser praticado em aeronave/embarcação brasileira PRIVADA/MERCANTE, quando praticado fora do Brasil e não for julgado. Evita-se também a impunidade.	*praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados	
Nacionalidade Passiva	Aplica-se a lei brasileira apenas pelo fato da vítima (sujeito PASSIVO) do crime ser brasileiro. Visa evitar a impunidade de crime cometido contra nacional.	*crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil.	HIPERCONDICIONADA esse caso se exige: *o atendimento das condições da CONDICIONADA ; *não foi pedida ou foi negada a extradição; *houve requisição do Ministro da Justiça.

*** Existe divergência doutrinária quanto aos casos de extraterritorialidade em razão de genocídio praticado por brasileiro ou domiciliado, a doutrina oscila entre os seguintes princípios: defesa; justiça penal universal; nacionalidade ativa. De qualquer forma, esse caso é incondicionado.

Extraterritorialidade (Lei Brasileira em crimes **praticados no exterior**)

INCONDICIONADA

Contra:

- Vida/liberdade Presidente
- Patrimônio Público
- APU (pessoa a seu serviço)
- Genocídio (brasileiro ou domiciliado)

CONDICIONADA

- Tratado/convenção
- Praticados por brasileiro
- Aeronaves/embarcações brasileiros privados não julgados lá fora.
- **Praticados por estrangeiro contra brasileiro (HIPERCONDICIONADA)**

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960